

1530422-44.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2344394/2021 - 92º D.P. P. ST0 ANTONIO, 22021322 - 92º D.P. P. ST0 ANTONIO, 2686/21/366 - 92º D.P. P. ST0 ANTONIO, 2344394 - 92º D.P. P. ST0 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1530422-44.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530422-44.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2344394/2021 - 92º D.P. P. ST0 ANTONIO, 22021322 - 92º D.P. P. ST0 ANTONIO, 2686/21/366 - 92º D.P. P. ST0 ANTONIO, 2344394 - 92º D.P. P. ST0 ANTONIO

Autor:

Justiça Pública

Beneficiado - Art. 28-A CPP:

ROBERT DOS REIS DAS GRAÇAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

VISTOS.

ROBERT DOS REIS DAS GRAÇAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, conforme narrado na denúncia.

Após regular cumprimento das condições que lhe foram impostas conforme acordo firmado em audiência cujo termo consta às págs. 185/191 dos autos, o Ministério Público pugnou pelo reconhecimento do cumprimento da medida pelo denunciado e suas consequências para o presente feito.

É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Razão assiste ao i. representante do Ministério Público, posto que houve o implemento das obrigações assumidas pelo beneficiário.

Uma vez cumprido o acordo de não persecução penal, cuja proposta foi regularmente aceita por ocasião de audiência de homologação, JULGO EXTINTA a punibilidade do denunciado ROBERT DOS REIS DAS GRAÇAS, pela integral satisfação das condições impostas, conforme o disposto no artigo 28-A, § 12 e §13 do CPP.

Proceda a z. serventia com anotação no histórico de partes da sentenciada o evento "Cód. 20- Acordo de não persecução penal cumprido".

Oficie-se ao IRGD comunicando a homologação do acordo de não persecução penal, visando o devido abastecimento dos registros criminais que venham a impedir a obtenção de benefício idêntico, em prazo validade pela lei (art. 28, §2º, III, do Código de Processo Penal)

Com relação ao corréu Henrique, considerando a manifestação ministerial supra pela rescisão do acordo de não persecução penal, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, abra-se vista à Defensoria Pública para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, antes de tornar conclusos para apreciação do pedido ministerial.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de maio de 2022.

André Luiz Rodrigo do Prado Norcia
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA